P U T U S A N
Nomor 859/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARI IFANSYAH Bin AKBARIANSYAH**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur /Tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Juli 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl Tembus Mantuil Gg. Bersama RT. 023 RW. 002
Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin/ Alamat Domisili Jalan Tembus Mantuil Gg. Raya Indah Kel. Banjarmasin Selatan
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2025 sampai dengan tanggal 17 Desember 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Advokat Iqbal Aqli, S.H., dan kawan-kawan dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi), beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Gedung Kadin Lt 2 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 859/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 859/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI IFANSYAH Bin AKBARIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bermufakat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah menjadi Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disesuaikan dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI IFANSYAH Bin AKBARIANSYAH dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang cukup untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 (nol koma nol tiga) gram dipergunakan dalam perkara NURFAIZI Bin NURIANSYAH (Alm);
   - 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna merah dengan nomor kartu sim terpasang 083866273338 (kondisi HP rusak) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-5688/BJRMS/12/2025 tanggal 9 Desember 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ARI IFANSYAH Bin AKBARIANSYAH bersama-sama saksi NURFAIZI Bin NURIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat didepan Alfamart yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 17.00 WITA, sdri. NORMAYUNITA (masih dalam pencarian) menelpon terdakwa ARI IFANSYAH Bin AKBARIANSYAH untuk mengajaknya mengkonsumsi narkotika jenis sabu ditempat kosnya, saat itu terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa dan Sdri NORMAYUNITA janjian bertemu di depan Komplek Mangga City Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Sdri. NORMAYUNITA menjemput terdakwa di tempat itu, setelah bertemu, terdakwa kemudian menelpon Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN (masih dalam pencarian) melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Sdr ANDRE FAISAL alias A'AN menyatakan sabu yang terdakwa inginkan ada tersedia, lalu Sdr ANDRE FAISAL meminta terdakwa menunggunya dikarenakan Sdr ANDRE FAISAL alias A'AN saat itu sedang berada di Mes PT. BALIMAS Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari depan Komplek Mangga City Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tempat terdakwa berada, saat menunggu tersebut, terdakwa melihat saksi NURFAIZI Bin NURIANSYAH (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintas di depan Komplek Mangga City, lalu Terdakwa memanggilnya dan menyuruh saksi NURFAIZI mengambil pesanan terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN di Mes BALIMAS Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang juga merupakan tempat tinggal saksi NURFAIZI sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NURFAIZI, selanjutnya tanpa keberatan, saksi NURFAIZI langsung pergi menemui Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN di tempat tinggalnya, bahwa kemudian sesampainya di Mess PT. BALIMAS, saksi NURFAIZI saksi NURFAIZI langsung bertemu dengan Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN, lalu saksi NURFAIZI menyerahkan uang titipan terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN, kemudian Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebanyak 0,03 (nol koma nol belas) gram kepada saksi NURFAIZI untuk diantarkan kepada terdakwa, setelah itu saksi NURFAIZI kembali menemui terdakwa yang saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama teman perempuannya yaitu Sdri NORMAYUNITA di depan Komplek Mangga City Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya saksi NURFAIZI menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah mendapatkan sabu-sabunya, terdakwa bersama Sdri NORMAYUNITA langsung pergi menuju kosnya yang beralamat di Jalan Cendana Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin, namun diperjalanan sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa dan Sdri. NORMAYUNITA singgah di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kota Banjarmasin tepatnya di depan Alfamart seberang gedung wanita Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara untuk membeli air minum, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Alfamart, sedangkan Sdri NORMAYUNITA menunggu diatas sepeda motor, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa keluar dari Alfamart dan langsung menuju ke arah parkiran sepeda motor, akan tetapi Sdri NORMAYUNITA beserta sepeda motornya sudah tidak ada lagi diparkiran, dan tiba-tiba anggota kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi ROLLIS PONGSITANDI, SH. dan saksi RUDY HENDRA JAYA, SH. datang dan menanyakan identitas terdakwa, lalu anggota Kepolisian diatas langsung melakukan penggeledahan badan, adapun alasan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan adalah karena sebelumnya ada laporan masyarakat yang menyebutkan adanya transaksi narkotika jenis sabu disekitar daerah tersebut, setelah mendapat informasi tersebut, anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan penyelidikan diseputaran wilayah hukum Polsek Banjarmasin Utara, dan akhimya berhasil mengamankan terdakwa disebabkan melihat gerak Gerik dari terdakwa yang mencurigakan saat keluar dari Alfamart, setelah anggota Kepolisian tersebut menanyakan identitas terdakwa, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan, beberapa saat kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,13 (nol koma satu tiga) gram atau berat bersih sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari dalam saku celana terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna merah dengan nomor kartu sim terpasang 083866273338 yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0600 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto selaku Ketua Tim, Penguji diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ARI IFANSYAH Bin AKBARIANSYAH bersama-sama saksi NURFAIZI Bin NURIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul. 21.00 WITA, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat didepan Alfamart yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Kepolisian dari Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi ROLLIS PONGSITANDI, SH. dan saksi RUDY HENDRA JAYA, SH. mendapat informasi yang menyebutkan yang menyebutkan adanya transaksi narkotika jenis sabu disekitar daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, setelah mendapat informasi tersebut, anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan penyelidikan diseputaran wilayah hukum Polsek Banjarmasin Utara, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA, mereka berhasil mengamankan terdakwa ARI IFANSYAH Bin AKBARIANSYAH yang saat itu baru saja keluar dari Alfamart yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan Gerak Gerik mencurigakan, setelah anggota Kepolisian tersebut menanyakan identitas terdakwa, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan, beberapa saat kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram atau berat bersih sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari dalam saku celana terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna merah dengan nomor kartu sim terpasang 083866273338 yang diakui milik terdakwa, dari hasil introgasi terhadap terdakwa, diketahui kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN (masih dalam pencarian) melalui perantara saksi NURFAIZI Bin NURIANSYAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang berperan menyerahkan uang pembelian sebagai orang yang menyerahkan uang pembelian dari Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN dan mengambilkan sabu-sabunya dari Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN serta menyerahkannya kepada Terdakwa, karenanya anggota Kepolisian juga turut mengamankan saksi NURFAIZI di tempat tinggalnya di Mess PT. BALIMAS Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada hari yang sama, yaitu hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 19.00 WITA, sedangkan Sdr. ANDRE FAISAL Alias A'AN berhasil melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0600 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto selaku Ketua Tim, Penguji diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Advokat menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rudy Hendra Jaya, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa saksi dan Saksi Rollis Pongsitandi, S.H. beserta anggota Tim Opsnal Polsek Banjarmasin Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah);
   - Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di depan Toko Alfamart;

- Bahwa berawal saat tim opsnal Polsek Banjarmasin Utara mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA tim opsnal menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara tepatnya di depan Toko Alfamart Seberang Gedung Wanita dimana tim opsnal melihat seorang laki-laki yang mencurigakan keluar dari Toko Alfamart dan selanjutnya anggota menanyakan identitas dan mengaku bernama Ari Ifansyah Bin Akbariansyah, dan melakukan pemeriksaan badan dan pakaian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna merah selanjutnya Saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui perantara Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli atau memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dari saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui perantara Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu berasal dari Saudari Normayunita (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, saksi beserta tim opsnal menuju rumah Terdakwa di Mess PT. Balimas di Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saksi berhasil mengamankan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) yang sedang berada di depan Mess, selanjutnya saksi beserta tim meminta Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) untuk menunjukan rumah Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) yang berada di Jalan Tembus Mantuil Gg Raya Indah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, akan tetapi setalah saksi beserta tim sampai ke tempat tersebut dimana Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) sudah tidak ada lagi di rumahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) bersama barang bukti narkotika jenis sabu di bawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) bahwa Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut hendak digunakan bersama teman perempuannya yang bernama Saudari Normayunita (DPO) di tempat kostnya yang beralamat di Jalan Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rollis Pongsitandi, S.H., dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rudy Hendra Jaya, S.H. beserta anggota Tim Opsnal Polsek Banjarmasin Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di depan Toko Alfamart;

- Bahwa berawal saat tim opsnal Polsek Banjarmasin Utara mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA tim opsnal menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara tepatnya di depan Toko Alfamart Seberang Gedung Wanita dimana tim opsnal melihat seorang laki-laki yang mencurigakan keluar dari Toko Alfamart dan selanjutnya anggota menanyakan identitas dan mengaku bernama Ari Ifansyah Bin Akbariansyah, dan melakukan pemeriksaan badan dan pakaian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna merah selanjutnya Saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui perantara Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui perantara saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berperan menyerahkan uang pembelian sebagai orang yang menyerahkan uang pembelian dari Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) dan mengambilkan sabu-sabunya dari saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) serta menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu berasal dari Saudari Normayunita (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, saksi beserta tim opsnal menuju rumah Terdakwa di Mess PT. Balimas di Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saksi berhasil mengamankan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) yang sedang berada di depan Mess, selanjutnya saksi beserta tim meminta Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) untuk menunjukan rumah Saudara Andre Faisal Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A'an (DPO) yang berada di Jalan Tembus Mantuil Gg Raya Indah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, akan tetapi setalah saksi beserta tim sampai ke tempat tersebut dimana Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) sudah tidak ada lagi di rumahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) bersama barang bukti narkotika jenis sabu di bawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) bahwa Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut hendak digunakan bersama teman perempuannya yang bernama Saudari Normayunita (DPO) di tempat kostnya yang beralamat di Jalan Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm)** dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Utara pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.30 WITA di Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di depan Mess PT. Balimas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat mengamankan Saksi dimana petugas kepolisian membawa Terdakwa yang sudah diamankan oleh petugas kepolisian sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA didepan Toko Alfamart Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu bersama teman perempuannya yang Saksi tidak kenal di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan mengatakan "nah kasihkan uang kepada Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO), aku sudah menelpon dia juga" sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi langsung pergi dan mendatangi Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) di Mes PT. Balimas;
- Bahwa sesampainya Saksi di Mess PT. Balimas, Saksi langsung menyerahkan uang kepada Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO), sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan mengatakan sekalian antarkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi langsung mengantarnya kepada Terdakwa yang sudah menunggu bersama teman perempuannya di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) adalah teman Saksi dan sudah terbiasa datang ke Mess. Kemudian kami juga sering menggunakan narkotika jenis sabu juga ditempat tersebut yang disediakan oleh Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Utara pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di depan Toko Alfamart;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, mengusai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Mess PT. Balimas Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 17.00 WITA, Saudari Normayunita (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu ditempat kostnya kemudian kamipun janji bertemu di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Saudari Normayunita (DPO) menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu, Terdakwa menelpon Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) menjawab "ada, tunggu dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Mess PT. Balimas Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin". Setelah itu tidak berapa lama, Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) melintas di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) untuk mengambil pesanan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) di Mess PT. Balimas Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) datang dengan membawa pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudari Normayunita (DPO) langsung pergi menuju kostnya yang beralamat di Jalan Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada saat itu Terdakwa dan Saudari Normayunita (DPO) sedang melintas di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara hendak menuju tempat kosnya yang beralamat di Jalan Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Kemudian kami mampir di Jalan Brigjend H. Hasan Basri tepatnya di depan Alfamart seberang gedung wanita Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara untuk membeli air minum dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Alfamart sedangkan Saudari Normayunita (DPO) menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian Terdakwa keluar dari Toko Alfamart dan langsung menuju kearah parkiran sepeda motor, akan tetapi sepeda motor dan Saudari Normayunita (DPO) sudah tidak ada lagi diparkiran. Kemudian tiba-tiba anggota kepolisian yang berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna merah. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut?" kemudian Terdakwa jawab "dari Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui Terdakwa" selanjutnya petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menujukkan rumah Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan petugas kepolisian untuk berangkat menuju rumah Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) di Mes PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Balimas di Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan petugas kepolisian berhasil mengamankan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) yang sedang berada didepan Mes. Selanjutnya petugas kepolisian meminta Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) untuk menujukkan rumah Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) yang berada di Jalan Tembus Mantuil Gg. Raya Indah Kel. Banjarmasin Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Akan tetapi setelah kami sampai ditempat tersebut Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) sudah tidak ada lagi dirumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) di bawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;

-.....Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan menggulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Advokat menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 (nol koma nol tiga) gram dipergunakan dalam perkara NURFAIZI Bin NURIANSYAH (Alm);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna merah dengan nomor kartu sim terpasang 083866273338 (kondisi HP rusak);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0600 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto selaku Ketua Tim, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Berita acara penimbangan, penyisihan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti tanggal 13 September 2025, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 gr (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Rudy Hendra Jaya, S.H. dan Saksi Rollis Pongsitandi, S.H., yang merupakan anggota kepolisian Polsek Banjarmasin Utara pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di depan Toko Alfamart;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

3. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 17.00 WITA, Saudari Normayunita (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu ditempat kostnya kemudian kamipun janji bertemu di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Saudari Normayunita (DPO) menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu, Terdakwa menelpon Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) menjawab "ada, tunggu dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Mess PT. Balimas Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin". Setelah itu tidak berapa lama, Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) melintas di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) di Mess PT. Balimas Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa kemudian setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Banjarmasin, Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) datang dengan membawa pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudari Normayunita (DPO) langsung pergi menuju kostnya yang beralamat di Jl. Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

5. Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada saat itu Terdakwa dan Saudari Normayunita (DPO) sedang melintas di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara hendak menuju tempat kosnya yang beralamat di Jalan Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Kemudian kami mampir di Jalan Brigjend H. Hasan Basri tepatnya di depan Alfamart seberang gedung wanita Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara untuk membeli air minum dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Alfamart sedangkan Saudari Normayunita (DPO) menunggu diatas sepeda motor;

6. Bahwa sekitar 10 menit kemudian Terdakwa keluar dari Toko Alfamart dan langsung menuju kearah parkiran sepeda motor, akan tetapi sepeda motor dan Saudari Normayunita (DPO) sudah tidak ada lagi diparkiran. Kemudian tiba-tiba anggota kepolisian yang berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna merah. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut?” kemudian Terdakwa jawab “dari Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) melalui Terdakwa” selanjutnya petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menujukkan rumah Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm);

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan petugas kepolisian untuk berangkat menuju rumah Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) di Mes PT. Balimas di Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan petugas kepolisian berhasil mengamankan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) yang sedang berada didepan Mes. Selanjutnya petugas kepolisian meminta Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) untuk menujukkan rumah Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) yang berada di Jalan Tembus Mantuil Gg. Raya Indah Kel. Banjarmasin Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Akan tetapi setelah kami sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditempat tersebut Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) sudah tidak ada lagi dirumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) di bawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin tanggal 24 September 2025, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, penyisihan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti tanggal 13 September 2025, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 gr (nol koma nol tiga) gram;

11. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
3. **Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Ari Ifansyah Bin Akbariansyah adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Advokat, sehingga menurut Majelis Hakim dimana Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerbook” halaman 175–176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht), sedangkan unsur lainnya bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata menguasai adalah “berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu)”;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bententangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Rudy Hendra Jaya, S.H. dan Saksi Rollis Pongsitandi, S.H., yang merupakan anggota kepolisian Polsek Banjarmasin Utara pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di depan Toko Alfamart;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 17.00 WITA, Saudari Normayunita (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu ditempat kostnya kemudian kamipun janji bertemu di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Saudari Normayunita (DPO) menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu, Terdakwa menelpon Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) menjawab “ada, tunggu dan mengatakan bahwa dirinya sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di Mess PT. Balimas Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin". Setelah itu tidak berapa lama, Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) melintas di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) di Mess PT. Balimas Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit di depan Komplek Mangga City Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) datang dengan membawa pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudari Normayunita (DPO) langsung pergi menuju kostnya yang beralamat di Jalan Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada saat itu Terdakwa dan Saudari Normayunita (DPO) sedang melintas di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara hendak menuju tempat kosnya yang beralamat di Jalan Cendana Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Kemudian kami mampir di Jalan Brigjend H. Hasan Basri tepatnya di depan Alfamart seberang gedung wanita Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara untuk membeli air minum dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Alfamart sedangkan Saudari Normayunita (DPO) menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian Terdakwa keluar dari Toko Alfamart dan langsung menuju kearah parkiran sepeda motor, akan tetapi sepeda motor dan Saudari Normayunita (DPO) sudah tidak ada lagi diparkiran. Kemudian tiba-tiba anggota kepolisian yang berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna merah. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut?"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Terdakwa jawab “dari Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) melalui Terdakwa” selanjutnya petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menujukkan rumah Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan petugas kepolisian untuk berangkat menuju rumah Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) di Mes PT. Balimas di Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan petugas kepolisian berhasil mengamankan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) yang sedang berada didepan Mes. Selanjutnya petugas kepolisian meminta Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) untuk menujukkan rumah Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) yang berada di Jalan Tembus Mantuil Gg. Raya Indah Kel. Banjarmasin Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Akan tetapi setelah kami sampai ditempat tersebut Saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) sudah tidak ada lagi dirumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) di bawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Para Saksi dari pihak Kepolisian berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Andre Faisal Alias A’an (DPO) melalui perantara Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm), bahwa Terdakwa tidak bekerja yang tidak ada hubunganya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin tanggal 24 September 2025, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan, penyisihan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti tanggal 13 September 2025, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 gr (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal ini diatur secara khusus mengenai unsur yang menyertai suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu apakah perbuatan itu dilakukan memenuhi suatu perbuatan yang tergolong sebagai “percobaan” atau termasuk dalam perbuatan “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa pengkhususan ketentuan ini pun sifatnya alternatif yaitu apabilah salah satu ketentuan yaitu apakah perbuatan terbukti dilakukan sebagai “percobaan” atau sebagai “permufakatan jahat” maka kualifikasi unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan”dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka Terdakwa yang telah terbukti menguasai Narkotika golongan I dimana barang bukti golongan I tersebut merupakan milik Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantara Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kaitan langsung dengan Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) dan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) atau dengan kata lain keberadaan Narkotika Golongan I tersebut melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yaitu Terdakwa, Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) dan Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) dan memiliki suatu keterkaitan atau hubungan satu sama lain atas transaksi jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm) dan Saudara Andre Faisal Alias A'an (DPO) dalam transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana KETENTUAN PERALIHAN dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, Pasal 112 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 622 ayat (1) KUHP baru huruf w, untuk selanjutnya pada Pasal 622 angka (15) maka Pasal 112 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a yang selanjutnya terhadap ketentuan pidananya telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Pasal VII angka 50 menjadi Pasal 609 ayat (1) huruf a yakni setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimun khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada bagian Keenam Pasal 612 KUHP Baru mengenai Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus disebutkan ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang- Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkotika berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Pasal 81 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Jo. Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 huruf a KUHP baru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna merah dengan nomor kartu sim terpasang 083866273338 (kondisi HP rusak), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Ifansyah Bin Akbariansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Ifansyah Bin Akbariansyah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Nurfaizi Bin Nuriansyah (Alm);

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna merah dengan nomor kartu sim terpasang 083866273338 (kondisi HP rusak);

Dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, oleh Asni Meriyenti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa dengan didampingi Advokat;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Maria Anita Christianti Cengga, S.H.	Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd

Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Eddy Kurniawan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)